



PUTUSAN

Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karsun bin Tukiman
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madrasah, Dusun Gumingging RT 03 RW 03
Desa Trepan, Kec. Babat Kab. Lamongan
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wirasuasta

Terdakwa Karsun bin Tukiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan di persidangan menyatakan bersedia menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan surat-surat serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARSUN Bin TUKIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 KTP an. KARSUN Nik : 3524051007850002
 - Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 HP SAMSUNG SM J7 No. IMEI 1:358796086466134 No. IMEI 2:358797086466132 beserta Sim Card Indosat dengan nomor : 085656007735 dan 085706889025 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);"

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa terdakwa KARSUN Bin TUKIMAN pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pare Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa KARSUN Bin TUKIMAN selaku warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) bergabung dalam group Whatsapp perguruan silat PSHT masing-masing dengan nama PSHT Sektor Jatim bergabung sekitar bulan Januari 2020, PSHT Nusantara bergabung sekitar bulan Februari 2020, Guyub Rukun PSHT KEDIRI bergabung sekitar bulan Februari 2020, KADANG PARE bergabung sekitar bulan November 2019 dan TERJAL NUSANTARA Raya bergabung sekitar awal bulan Maret 2020 teregister dengan nama akun Karsun, yang mana dalam group tersebut berisi warga-warga PSHT;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib bertempat di Pare Kediri, dengan menggunakan Handphone milik terdakwa merk Samsung SM-J7 Warna Gold nomor IMEI 1. 358796086466134 dan nomor IMEI 2. 358797086466132 dengan nomor simcard 085656007735, terdakwa memposting kalimat kedalam group Whatsapp PSHT Nusantara yaitu "Melihat saudara perempuan di kepruk sama banjingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan", kemudian sekitar pukul 22.46 Wib terdakwa juga meneruskan kalimat ke group Whatsapp PSHT Nusantara masing-masing :

"Monggo nek seng nganggur merapat ke korem..."

"Gedangan Banjar Asri PN e ngumpul wakeh"

"Korem siaga lur.."

"Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas"

Bahwa tujuan terdakwa memposting kalimat tersebut adalah untuk mengajak anggota group Whatsapp "PSHT" untuk membalas perbuatan yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kepada perempuan warga PSHT yang dipukuli di daerah Korem Surabaya dan yang dimaksud bajingan2 garangan yaitu anggota perguruan silat Pagar Nusa yang telah memukuli seorang perempuan warga PSHT sehingga respon dari anggota group yang merupakan warga PSHT semakin benci dan marah dengan anggota Pagar Nusa dan warga PSHT banyak yang datang ke daerah Korem Surabaya sekitar 200 orang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fahmi Aziz bin Margono**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberi keterangan;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Pemeriksa Polis dan ketrangannya dimuat dalam BAP;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, di Jl.. Raya Kerto Menanggal Surabaya;
 - Bahwa pelaku pengeroyokan kurang lebih 7 (tujuh) orang dan saksi tidak kenal dengan mereka;
 - Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu saksi berangkat dari Rungkut dari rumah Sdr. Ramadhan menuju ke warung kopi di Jl. Raya Kerto Menanggal Surabaya untuk minum kopi;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 00.15 Wib., saksi pulang kemudian saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama Sdr. Wahyu dan dibelakang saksi adalah Sdr. Ramadhan yang berboncengan dengan Fery;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di Jl. Raya Kerto Menanggal Surabaya, yang mana saat itu saksi melintas dari turunan jalan keluar dari Tol Waru. sesampainya di tikungan saksi dihadang oleh gerombolan orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian saksi belok kanan tepatnya belokan depan Karnival Surabaya, tiba-tiba saksi melihat segerombolan laki-laki rame ke tepat di tikungan jalan mau kekorem, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki berlari dari gerombolannya mendatangi saksi dan menendang saksi akan tetapi tidak kena kemudian teman dari pelaku menendang mengenai setir sehingga saksi bersama Sdr. Wahyu terjatuh, kemudian saksi diinjak-injak oleh 6-7 orang mengenai kepala saksi dan dada saksi berkali-kali, kemudian kepala saksi dipeteng oleh pelaku dan dibawa ke depan pintu masuk Surabaya Karnival dan saksi tetap dipukul dan ditanyai: “Kamu anak apa ?” Kemudian saksi menjawab: “Aku *netral*.” dan ada pelaku lain datang dan memberikan informasi dan berkata: “Kamu jangan bohong didalam jok sepeda motor kamu ditemukan selendang Pagar Nusa.” Saksi diam akan tetapi para pelaku tetap melakukan pemukulan dan kemudian saksi dipeteng menuju ke seberang jalan untuk ditanyai dan saksi dipukul lagi, kemudian saksi tidak melihat Sdr. Wahyu kemana saat itu;
 - Bahwa kemudian datang Patroli Satpol PP kemudian saksi dibawa ke SMK 3 Jl. Raya Kerto Manunggal Surabaya untuk diobati dan Sdr. Wahyu dibawa oleh Sdr. Fery untuk dirawat di rumah Bunda, akan tetapi Sdr. Wahyu meninggal dunia pada hari Jum'a,t tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah sakit Dr. SOETOMO Surabaya;
 - Bahwa saat saksi dikepung, saksi posisi telungkup untuk menutup kepala saksi;
 - Bahwa antara saksi dan mereka tidak ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melihat kejadian, akan tetapi ada 2 (dua) teman saksi yang bernama Ramadhan dan Fery;
 - Bahwa saksi menerangkan ada korban lain selain saksi yaitu Sdr. Wahyu (meninggal dunia). Sdr. Ramadhan dan Sdr. Fery;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengalami luka di bagian mata memerah leba, bibir memar, kepala memar dan dada sakit;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Saksi **Hafid Firmansyah**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga maupu pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Polisi Pemeriksa dan keterangannya dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib. di Jl. Kandangan, depan pemandian Corah Desa Pare, Kec. Pare, Kab.. Kediri;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa sedang berjualan nasi bebek (pecel lele);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana dibidang ITE **dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan nomor Whatsapp 085656007735 menuliskan kalimat pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: **"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan. Sudah saatnya kita habisi garangan."** pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib dan meneruskan kalimat masing-masing sekitar pukul 22.46 Wib sebagai berikut: **"Monggo nek seng nganggur merapat korem. Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh" Korem siaga lu .Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."**
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berawal ketika melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan di Jl. Raya Kerto Menanggal yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wib yang mana melakukan diduga dari Persilatan PSHT yang salah satunya pelaku bernama Moch. Haidar yang tinggal di Jl. Kedung Gg 10 No. 2 Kec. Sememi, Kot. Surabaya;
- Bahwa diinterogasi dan diperiksa handphone Sdr. Moch. Hadir, saksi temukan group Whatsapp PSHT Nusantara yang didalamnya terdapat kalimat yang ditulis dan diteruskan oleh Terdakwa dan dengan adanya bukti tersebut kemudian dilakukan penyelidikan hingga diketahui jika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atau pengguna nomor Whatsapp 085656007735 adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diproses sesuai hukum;

3. Saksi **Ricki Oktavia bin Harmun**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan Terdakwa melainkan melalui Whatsapp, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Pemriksa Polisi dan keterangannya dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah di Dusun Pengalangan RT 10 RW 05, Kel. Pengalangan Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dengan nama akun Ricki Pktavio link <https://www.facebook.com/ricki.oktavio.54> sekitar tahun 2017 namun saksi lupa bulannya dan nomor Whatsapp saksi lupa nomornya tersebut dan sekarang masih aktif dan nomor tersebut dipergunakan sekitar pertengahan bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi ikut organisasi perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sejak tahun 2019 sebagai warga pengesahan dari Kab. Gresik;
- Bahwa dengan nomor saksi tersebut, saksi saat ini ikut dalam group Whatsapp perguruan silat PSHT masing-masing dengan nama :
 - PSHT Sektor Jatim saksi menjadi anggota group,
 - PSHT Nusantara saksi menjadi anggota group, dan
 - PSHT Rayon Pengalangan menjadi anggota grou;
- Bahwa saksi ikut group Whatsapp PSHT Sektor Jatim dan PSHT Nusantara yaitu pada bulan Januari 2020 dengan jumlah peserta 248 anggot,a sedangkan ikut group whatsapp PSHT Rayon Pengalangan pada sekitar bulan September 2019 dengan jumlah peserta 202 anggota;
- Bahwa dalam group whatsapp PSHT Sektor Jatim dan PSHT Nusantara, terdapat nama Terdakwa dengan nomor 05656007735;
- Bahwa Terdakwa menuliskan kalimat pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: **"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan. Sudah saatnya kita habisi garangan."** pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib dan meneruskan kalimat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



masing-masing sekitar pukul 22.46 Wib sebagai berikut: ***"Monggo nek seng nganggur merapat korem. Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh"*** Korem siaga lu .Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."

- Bahwa yang dimaksud 'bajingan2 garangan' dalam kalimat yang ditulis oleh Terdakwa dalam group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: ***"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan. Sudah saatnya kita habisi garangan."*** yaitu anggota perguruan silat Pagar Nusa yang telah memukuli seorang perempuan warga PSHT;
- Bahwa saksi ikut mengomentari apa yang dituliskan oleh Terdakwa pada group PSHT Nusantara: ***"Gedangan banjar asri PN e ngumpul wake"*** ***saksi mengomentari dengan kalimat "daerah endi iku"***;
- Bahwa dengan adanya kalimat yang saksi tulis pada group adalah respon dari anggota group yang merupakan warga PSHT semakin benci dengan anggota Pagar Nusa dan warga PSHT banyak yang datang ke daerah Korem Surabaya sekitar 200 orang;
- Bahwa setelah membaca Whatsapp group warga PSHT banyak yang datang di daerah korem Surabaya, kemudian pada tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 24.30 Wib terjadi pengeroyokan anggota Pagar Nusa oleh warga PSHT;
- Bahwa awalnya, saksi tidak tahu siapa korban pengeroyokan tersebut, namun setelah ditangkap oleh polisi baru saksi mengetahui jika korban bernama Sdr. Fahmi dan pada saat itu saksi ikut datang ke Korem dan juga ikut menendang Sdr. Fahmi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, Terdakwa tidak datang ke daerah Korem;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, melainkan saksi hanya berkomunikasi melalui Whatsapp yang saksi ketahui Terdakwa juga warga PSHT pengesahan tahun 2019;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;



Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan ahli, yaitu **Andik Yulianto, S.S., M. Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa ungkapan *"menimbulkan rasa kebencian"* bermakna seseorang yang melalui kata-kata/kalimatnya dengan sengaja (memang ditujukan untuk) menimbulkan (memunculkan/memicu) tumbuhnya perasaan tidak suka (benci kepada orang / kelompok lain;
- Bahwa menurut ahli, kata *"permusuhan individu"* merujuk pada kata-kata *"musuh"* dan *"individu"*. Kata *"musuh"* bermakna *"lawan"* atau *"sesuatu yang dianggap mengancam"*. Kata *"individu"* bermakna *"pribadi"* atau *"perseorangan."* Dengan demikian kata *"permusuhan individu"* bermakna *"perihal saling bermusuhan antar individu"*;
- Bahwa perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) bisa **disebut kelompok masyarakat tertentu** karena bahwa **setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama dalam komunitas yang teratur**;
- Bahwa arti dalam bahasa Indonesia kalimat yang diposting oleh Terdakwa Karsun bin Tukiman dengan menggunakan nomor Whatsapp 085656007735 ke group whatsapp PSHT Nusantara masing-masing : ***"Melihat saudara perempuan dikepruk sama bajingan2 garangan ..sudah saatnya kita habisi garangan"*** ***"Monggo nek seng nganggur merapat ke Korem..."***, ***"Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh"***, ***"Korem siaga lur."***, ***"Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."*** dapat diartikan pada **kalimat pertama** memiliki maksud **memberi informasi bahwa ada seorang perempuan yang dikepruk oleh bajingan-bajingan dan garangan dan kalimat tersebut mempunyai maksud mengajak pembaca untuk membalas dengan cara menghabisi garangan. Jadi makna keseluruhan kalimat pertama diatas yaitu ajakan untuk melakukan aksi balas dendam dengan cara menghabisi (membunuh)**;
- Bahwa **kalimat kedua** dapat diartikan kalimat yang **mempunyai maksud mengajak kepada para pembaca pesan untuk datang ke Korem**;
- Bahwa **kalimat ketiga** memiliki maksud yaitu menyampaikan sebuah informasi yang menunjukkan bahwa disekitaran wilayah Gedangan banjar asri PN (kelompok Pagar Nusa) sedang banyak berkumpul;
- Bahwa **kalimat ke empat** memiliki maksud untuk memberitahu dan meperingatkan untuk bersiaga di Korem;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat **yang terakhir** memiliki maksud yaitu **menyampaikan sebuah informasi bahwa banyak orang yang sudah berkumpul di sekitaran wilayah korem dan juga mempunyai maksud untuk berkumpul di korem**;
- Bahwa **makna keseluruhan kalimat diatas** yaitu **ajakan untuk melakukan aksi balas dengan cara menghabisi dikarenakan kejadian “dikepruk” yang menimpa saudara perempuan (warga PSHT). Aksi balasan tersebut ditujukan kepada kelompok PN (warga Pagar Nusa) yang akan dilakukan disekitaran Korem karena disekitaran wilayah Gedangan banjar asri PN (Kelompok Pagar Nusa) sedang banyak berkumpul. Mereka (anggota PSHT) disuruh berkumpul dan bersiaga di Korem**;
- Bahwa ahli menerangkan kalimat diatas menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok PN (Pagar Nusa);
- Bahwa ahli membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa di psidangan, telah dibacakan keterangan ahli IT, yaitu **Agus Ulum Mulyo, S. kom., M.T.** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **menuliskan kalimat di group Whatsapp adalah perbuatan menyebarkan informasi, karena informasi dapat dibaca dan diterima oleh semua anggota group tersebut**;
- Bahwa **meneruskan kalimat ke group Whatsapp merupakan perbuatan menyebarkan informasi, karena informasi dapat diketahui dan dibaca oleh orang lain**;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah melanggar Undang-undang ITE, pasal 28 (ayat) 2 jo. pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranahli Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi, unsur adanya niat untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Karsun bin Tukiman** dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia member iketerangan;
- Bahwa Tedakwa pernah memberi keterangan di depan Pemeriksa Polisi yang keterangannya dimuat dalam BAP dan Terdakwa masih ingat dan mambenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai alat komunikasi melalui internet atau media sosial masing-masing:
 - o -Facebook dengan nama akun Karsun terdakwa pergungan sekitar 1 (satu) tahun, yang pendaftarannya dengan menggunakan nomor handphone 081227103678, dan
 - o Whatsapp yang terdakwa pergungan yaitu dengan nomor 085656007735 dan Terdakwa pergungan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengakses facebook Terdakwa dengan nama akun Karsun dan whatsapp Terdakwa nomor 085656007735 yaitu menggunakan handphone Terdakwa merek Samsung SM-J7 warna gold nomor Imei 1. 358796086466134 Imei 2. 358797086466132;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang dapat mengakses akun facebookTerdakwa dengan nama akun Karsun dan Whatsapp Terdakwa dengan nomor 085656007735 karena password facebook tersebut hanya Terdakwa yang mengetahui dan Whatsapp itu ada di handphone Terdakwa yang selalu terdakwa gunakan;
- Bahwa dengan nomor Whatsapp tersebut, Terdakwa ikut dalam group Whatsapp perguruan silat PSHT masing-masing dengan nama:

PSHT Sektor Jatim, terdakwa pernah menjadi Admin group namun sekarang sudah tidak dan menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan Januari 2020 dengan jumlah peserta 248 anggota dengan Admin Mas Erik 22 dan T. Sonia 22,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



PSHT Nusantara, terdakwa pernah menjadi Admin group namun sekarang sudah tidak dan menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan Februari 2020 dengan jumlah peserta 202 anggota dengan Admin Anang 22 Bojonegoro dan T. Wahyu Bali,

Guyub Rukun PSHT KEDIRI hanya menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan Februari 2020 dengan jumlah peserta 128 anggota dengan Admin Johan 22 dan 082228096926,

KADANG PARE hanya menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan November 2019 dengan jumlah peserta 84 anggota dengan Admin Leana dan Mas Samsul,

TERJAL NUSANTARA Raya hanya menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar awal bulan Maret 2020 dengan jumlah peserta 223 anggota dengan Admin Frengki 22 Pasuruan dan Soni Jember 22

- Bahwa dengan menggunakan Whatsapp tersebut, Terdakwa pernah menuliskan kalimat dan komentar pada group PSHT tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuliskan kalimat pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: *"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan"* pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan kalimat masing-masing sekitar pukul 22.46 Wib. Sebagai berikut: *"Monggo nek seng nganggur merapat korem."* *"Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh. Korem siaga lur."* *"Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."*
- Bahwa maksud Terdakwa menulis kalimat-kalimat tersebut **untuk mengajak anggota group yang merupakan warga PSHT untuk membalas perbuatan yang dilakukan kepada perempuan warga PSHT yang dipukul;**
- Bahwa yang Terdakwa maksud "bajingan2 garangan" yaitu anggota perguruan silat Pagar Nusa yang telah memukuli seorang perempuan warga PSHT;
- Bahwa dengan adanya kalimat yang Terdakwa tulis pada group PSHT Nusantara tersebut, **respon dari anggota group yang merupakan warga PSHT semakin benci dengan anggota Pagar Nusa;**
- Bahwa setelah Terdakwa menuliskan kalimat itu, **Terdakwa tidak mengetahui secara langsung apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh warga PSHT di Korem Surabaya, namun yang Terdakwa ketahui dari**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group Whatsapp, jika terjadi keributan antara warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa dan berapa korban dari keributan warga PSHT di Korem tersebut karena pada saat kejadian itu, Terdakwa tidak ikut datang ke Korem, melainkan berjualan di Pare, Kediri;
- Bahwa Terdakwa menuliskan kalimat dan meneruskan kalimat ke group PSHT Nusantara tidak disuruh atau dipaksa orang lain, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Haidar Alif ikut dalam 1 (satu) group Whatsapp PSHT Sektor Jatim dan PSHT Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Muhammad Haidar Alif ikut datang ke Korem pada saat keributan warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Kandangan depan Pamandian Corah, Desa Pare Kec. Pare Kab. Kediri karena telah menulis dan meneruskan kalimat ke group Whatsapp yang berisi informasi yang dapat menimbulkan kebencian individu dan kelompok;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu salah;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan demi solidaritas sesama anggota perguruan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4619/FKF/2020 tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 KTP an. KARSUN Nik : 3524051007850002,
- 1 handphone merek SAMSUNG SM J7 No. IMEI 1:358796086466134 No. IMEI 2:358797086466132 beserta Sim Card Indosat dengan nomor : 085656007735 dan 085706889025,

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sudah tidak mengajukan hal-hal lagi, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan didukung barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Kandangan depan Pamandian Corah, Desa Pare Kec. Pare Kab. Kediri karena telah menulis dan meneruskan kalimat ke group Whatsapp yang berisi informasi yang dapat menimbulkan kebencian individu dan kelompok;

-Bahwa benar Terdakwa mempunyai alat komunikasi melalui internet atau media sosial masing-masing:

-Facebook dengan nama akun Karsun terdakwa penggunaan sekitar 1 (satu) tahun, yang pendaftarannya dengan menggunakan nomor handphone 081227103678, dan

-Whatsapp yang terdakwa penggunaan yaitu dengan nomor 085656007735 dan Terdakwa penggunaan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau tahun 2018;

-Bahwa benar Terdakwa mengakses facebook Terdakwa dengan nama akun Karsun dan whatsapp Terdakwa nomor 085656007735 yaitu menggunakan handphone Terdakwa merek Samsung SM-J7 warna gold nomor Imei 1. 358796086466134 Imei 2. 358797086466132;

-Bahwa benar selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang dapat mengakses akun facebookTerdakwa dengan nama akun Karsun dan Whatsapp Terdakwa dengan nomor 085656007735 karena password facebook tersebut hanya Terdakwa yang mengetahui dan Whatsapp itu ada di handphone Terdakwa yang selalu terdakwa gunakan;

-Bahwa benar dengan nomor Whatsapp tersebut, Terdakwa ikut dalam group Whatsapp perguruan silat PSHT masing-masing dengan nama:

-PSHT Sektor Jatim, Terdakwa pernah menjadi Admin group namun sekarang sudah tidak dan menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan Januari 2020 dengan jumlah peserta 248 anggota dengan Admin Mas Erik 22 dan T. Sonia 22,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



-PSHT Nusantara, terdakwa pernah menjadi Admin group namun sekarang sudah tidak dan menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan Februari 2020 dengan jumlah peserta 202 anggota dengan Admin Anang 22 Bojonegoro dan T. Wahyu Bali,

-Guyub Rukun PSHT KEDIRI hanya menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan Februari 2020 dengan jumlah peserta 128 anggota dengan Admin Johan 22 dan 082228096926,

-KADANG PARE hanya menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar bulan November 2019 dengan jumlah peserta 84 anggota dengan Admin Leana dan Mas Samsul,

-TERJAL NUSANTARA Raya hanya menjadi anggota group dan ikut group WA tersebut sekitar awal bulan Maret 2020 dengan jumlah peserta 223 anggota dengan Admin Frengki 22 Pasuruan dan Soni Jember 22

-Bahwa benar dengan menggunakan Whatsapp tersebut, Terdakwa pernah menuliskan kalimat dan komentar pada group PSHT tersebut;

-Bahwa benar Terdakwa menuliskan kalimat pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: *"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan"* pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib.;

-Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa meneruskan kalimat masing-masing sekitar pukul 22.46 Wib. Sebagai berikut: *"Monggo nek seng nganggur merapat korem."* *"Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh. Korem siaga lur."* *"Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."*

-Bahwa benar maksud Terdakwa menulis kalimat-kalimat tersebut **untuk mengajak anggota group yang merupakan warga PSHT untuk membalas perbuatan yang dilakukan kepada perempuan warga PSHT yang dipukul;**

-Bahwa yang Terdakwa maksud "bajingan2 garangan" yaitu anggota perguruan silat Pagar Nusa yang telah memukuli seorang perempuan warga PSHT;

-Bahwa benar dengan adanya kalimat yang Terdakwa tulis pada group PSHT Nusantara tersebut, **respon dari anggota group yang merupakan warga PSHT semakin benci dengan anggota Pagar Nusa;**

-Bahwa benar setelah Terdakwa menuliskan kalimat itu, **terjadi keributan antara warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa;**

-Bahwa benar **pada saat kejadian itu, Terdakwa tidak ikut datang ke Korem, melainkan berjualan di Pare, Kediri;**



- Bahwa benar Terdakwa menuliskan kalimat dan meneruskan kalimat ke group PSHT Nusantara **tidak disuruh atau dipaksa orang lain, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri;**
- Bahwa benar Terdakwa dan Muhammad Haidar Alif ikut dalam 1 (satu) group Whatsapp PSHT Sektor Jatim dan PSHT Nusantara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika Muhammad Haidar Alif ikut datang ke Korem pada saat keributan warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu salah;
- Bahwa benar perbuatan itu Terdakwa lakukan demi solidaritas sesama anggota perguruan;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat di **dalamnya**, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan terurai diatas, yaitu melanggar pasal 28 (ayat) 2 jo. pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak,
4. Menyebarkan informasi;
5. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;



6. Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan;

Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

A.d. 2. Unsur sengaja adalah unsur subyektif yang letaknya ada pada batin pelaku. Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari fakta-fakta obyektif yang mendahului, menyertai dan atau yang mengikuti perbuatan. Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja bila pada batin pelaku didasari niat dan niat itu dilaksanakan dalam perbuatan nyata dengan tujuan untuk mewujudkan sesuatu kejadian atau suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku (teori *willen en wetten*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa menuliskan kalimat pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: "*Melihat saudara perempuan di kepruk sama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan” pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib.;

-Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa meneruskan kalimat masing-masing sekitar pukul 22.46 Wib. Sebagai berikut: *“Monggo nek seng nganggur merapat korem.” “Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh. Korem siaga lur.” “Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas.”*

-Bahwa benar maksud Terdakwa menulis kalimat-kalimat tersebut untuk mengajak anggota group yang merupakan warga PSHT untuk membalas perbuatan yang dilakukan kepada perempuan warga PSHT yang dipukul;

-Bahwa yang Terdakwa maksud “bajingan2 garangan” yaitu anggota perguruan silat Pagar Nusa yang telah memukuli seorang perempuan warga PSHT;

-Bahwa benar dengan adanya kalimat yang Terdakwa tulis pada group PSHT Nusantara tersebut, respon dari anggota group yang merupakan warga PSHT semakin benci dengan anggota Pagar Nusa;

-Bahwa benar setelah Terdakwa menuliskan kalimat itu, terjadi keributan antara warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara **antara warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa** dan niat itu diwujudkan dengan sadar menyebarkan informasi pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: *“Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan” dan “Monggo nek seng nganggur merapat korem.” “Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh. Korem siaga lur.” “Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas.”* dengan tujuan untuk mengajak anggota group yang merupakan warga PSHT untuk membalas perbuatan yang dilakukan kepada perempuan warga PSHT yang dipukul.. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sengaja) data nasabah kartu kredit orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak dalam kaitan ini adalah tidak ada wewenang maupun kewajiban bagi pelaku untuk melakukan penyebaran informasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bukanlah petugas atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundangan untuk menyebar informasi yang bernada profokatif dan juga bukan atas dasar untuk membela kepentingan umum informasi tersebut disebar oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menyebarkan informasi adalah perbuatan yang mengakibatkan informasi memungkinkan dapat dibaca dan diterima oleh semua anggota group tertentu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

Bahwa benar Terdakwa telah menyebarkan pada group Whatsapp PSHT Nusantara dengan kalimat: *"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan"* pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.44 Wib.;

-Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa meneruskan kalimat masing-masing sekitar pukul 22.46 Wib. Sebagai berikut: *"Monggo nek seng nganggur merapat korem."* *"Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh. Korem siaga lur."* *"Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."*

-Bahwa benar informasi Terdakwa tersebut diketahui oleh banyak anggota grup Watsaap PSHT Nusantara dan lainnya, di antaranya adalah saksi **Ricki Oktavia bin Harmun** dan Muhammad Haidr Alif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum terurai di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur menyebarkan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar:

-Bahwa benar **maksud Terdakwa menulis kalimat-kalimat tersebut untuk mengajak anggota group yang merupakan warga PSHT untuk membalas perbuatan yang dilakukan kepada perempuan warga PSHT yang dipukul;**

-Bahwa benar dengan adanya kalimat yang Terdakwa tulis pada group PSHT Nusantara tersebut, **respon dari anggota group yang merupakan warga PSHT semakin benci dengan anggota Pagar Nusa;**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



-Bahwa benar setelah Terdakwa menuliskan kalimat itu, **terjadi keributan antara warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat-kalimat: *"Melihat saudara perempuan di kepruk sama bajingan2 garangan..sudah saatnya kita habisi garangan"* dan kalimat: *"Monggo nek seng nganggur merapat korem."* *"Gedangan banjar asri PN e ngumpul wakeh. Korem siaga lur."* *"Dlur2 nglumpok sedoyo sakniki nk korem mas."* mempunyai nilai rasa provokatif atau menghasud terhadap warga PSHT supaya melakukan pembalasan terhadap warga Pagar Nusa dan benar terjadilah keributan antara warga PSHT dengan anggota Pagar Nusa. Oleh karena itu, Majelis Hakim erpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Usur Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) bisa dapat **disebut kelompok masyarakat tertentu** karena **setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencampai tujuan bersama dalam komunitas yang teratur;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memeproleh fakta hukum bahwa benar postinga kalimat-kalimat yang bernada provokatif atau menghasut terurai di atas dmaksudkan untk menimbulkan rasa benci dan marah terhadap kelompok Perguruan Silat Pagar Nusa (PN). Oleh karena itu, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 28 (ayat) 2 jo. pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranahli Elektronik telah terpenuhi dan dalam sidang tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undan, rasa keadialn dan tujuan pemidanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa: 1 KTP an. Karsun, Nik : 3524051007850002 dan **merupakan dokumen kependudukan yang wajib dipunyai oleh setiap penduduk**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, **dikembalikan kepada Terdakwa**, sedangkan 1 unit handphone merek SAMSUNG SM J7 No. IMEI 1:358796086466134 No. IMEI 2:358797086466132 beserta Sim Card Indosat dengan nomor : 085656007735 dan 085706889025 **terbukti barang milik Tedakwa yang dipergunakan sebagai saran melakukan tindak pidana dan bukan termasuk barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim wajib memeperhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kengerihan di kalangan masyarakat;
- Perbuatang Terdakwa dapat memcu kerusuhan yang lebih luas dan mengganggu ketertiban umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 28 (ayat) 2 jo. pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Karsun bin Tukiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan"**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 KTP an. Karsun, Nik : 3524051007850002 **dikembalikan kepada Terdakwa,**
 - 1 handphone merek SAMSUNG SM J7 No. IMEI 1:358796086466134 No. IMEI 2:358797086466132 beserta Sim Card Indosat dengan nomor : 085656007735 dan 085706889025 **dirampas untuk Negara**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 yang dihadiri Khusaini, S.H., M.H. sebagai hakim ketua , Tongani, S.H., M.H., dan Safri, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1527/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Irawan Djatmiko, S.H. M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Ahmad Muzakki, S.H. dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H.,M.H.

Khusaini, S.H.,M.H.

S a f r i, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H. M.H.